



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Conselho de Polícia Civil - CPC

RESOLUÇÃO Nº 2/2012 - CPC/PCMA, DE 10 DE OUTUBRO DE 2012(*)

Regulamenta os procedimentos a serem adotados pela Polícia Civil em face de solicitações ou requisições externas, ressalvados os termos de acordos de cooperação.

O CONSELHO DE POLÍCIA CIVIL, no uso da competência, que lhe é conferida pelo Decreto nº 22.934, de 06 de fevereiro de 2007, do Senhor Governador do Estado do Maranhão, Publicado no mesmo no Diário Oficial, com fulcro na Lei nº 8.508, de 27 de novembro de 2006, também publicado na mesma data no Diário Oficial,

Considerando a independência e a necessária harmonia entre os Poderes constituídos, nos termos do artigo 2º da Constituição Federal;

Considerando o respeito aos Princípios inerentes à Administração Pública, mormente a Legalidade, Razoabilidade, Impessoalidade, Eficiência e Eficácia da Administração Pública;

Considerando que é atribuição do Governador do Estado, com o auxílio dos seus Secretários de Estado, exercer o Poder Executivo Estadual, nos moldes do Artigo 54, *caput* da Constituição Estadual do Maranhão;

Considerando que compete, privativamente, ao Governador do Estado dispor sobre a organização e funcionamento da Administração do Estado, na forma da Lei, bem como exercer outras atribuições, nos termos do Artigo 64, Incisos V e XVII da Constituição Estadual;

Considerando que compete aos Secretários de Estado exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da Administração Estadual, na área de sua competência, além de referendar decretos do Governador e expedir instruções para execução das leis, decretos e regulamentos, nos termos do artigo 69, incisos I e II, da Constituição Estadual;

Considerando o teor do Decreto Estadual nº 22.925, de 05 de janeiro de 2007, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Polícia Civil do Estado do Maranhão;

Considerando que às Polícias Cíveis, dirigidas por Delegados de Polícia de Carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de Polícia Judiciária e a apuração das infrações penais, exceto as militares, conforme expresso no art. 144, § 4º, da CF/88 e Art. 115 e Parágrafo Único da Constituição Estadual (EC nº 65/2011), além do disposto no Art. 4º da Lei nº 8.508/2006;

Considerando que a Direção da Polícia Civil do Estado do Maranhão é exercida pelo Delegado Geral, a quem compete Presidir o Conselho de Polícia Civil, conforme disposto nos Artigos 6º e 11 da Lei nº 8.508 de 27 de novembro de 2006;

Considerando a necessidade de regulamentar os procedimentos internos da Polícia Judiciária do Estado no que se refere às solicitações e requisições externas;

Considerando a inexistência de amparo legal em face de algumas solicitações e requisições externas;

Considerando a importância de se preservar e fortalecer a harmonia e a boa relação institucional da Polícia Judiciária com os demais órgãos do sistema de justiça criminal; e

Considerando a importância de se evitar abusos ou excessos no exercício das atividades funcionais entre Autoridades Policiais e demais Autoridades Públicas,

RESOLVE:

Art. 1º Os Policiais Cíveis e servidores administrativos somente atenderão a intimações e convocações, na forma da lei, para instrução de:

I - processos judiciais;

II - inquérito policial;

III - Comissão Parlamentar de Inquérito;

IV - inquérito civil; e

V - procedimentos disciplinares.

Parágrafo único. A Polícia Judiciária somente procederá à condução coercitiva nos casos definidos nos incisos I a IV deste artigo.

Art. 2º Não serão instaurados inquéritos policiais, auto de prisão em flagrante, termo circunstanciado de ocorrência, auto de apreensão em flagrante de ato infracional, auto de investigação de ato infracional e boletim circunstanciado de ocorrência de ato infracional, baseados em requisições ou notícias genéricas, ou sem justa causa, devendo a recusa ser fundamentada, informando-se ao órgão requisitante.

Art. 3º As Delegacias de Polícia Civil e demais unidades, da capital e interior do Estado, são órgãos desconcentrados da Administração vinculados administrativamente às respectivas Superintendências.

Art. 4º As perícias serão realizadas, em face de requisições externas, para a instrução de processos criminais no âmbito das atribuições da Polícia Judiciária.

Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário, seguindo assinada pelo Presidente e por todos os membros do Conselho de Polícia.

MARIA CRISTINA RESENDE MENESES
Delegada Geral e Presidente do Conselho de Polícia Civil
do Maranhão

MARCONI CHAVES LIMA
SEBASTIÃO ALBUQUERQUE UCHÔA NETO
MAURÍCIO RIBEIRO MARTINS
JAIR LIMA DE PAIVA JUNIOR
AUGUSTO BARROS NETO
MAURO COSTA DA ROCHA,
AMON ANTONIO RIBEIRO JESSEN
HELEUDO ALBINO MOREIRA
CÁSSIO MARQUES FREITAS
LUCIO FLAVO CAVALCANTE

Membros do Conselho de Polícia Civil do Maranhão.